

ZAID MUHAMMAD BIN MOHD RAIS

PERAYU

lwn

ZURAINI BINTI MOHD ARIFIN

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato'Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 21 Mac 2025 / 20 Ramadan 1446H

Kes Rayuan Mal No.: 10000-017-0036-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Tuntutan Harta Sepencarian di bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Perayu: Puan Mardziah binti Kassim
(Tetuan Mardziah Kassim & Associates)**

**Pegum Syarie Responden: Puan Halimah Saadiah binti Daud
(Tetuan Atul & Associates)**

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu/Defendan (Zaid Muhammad) melalui notis rayuan bertarikh 26/4/2022 terhadap keseluruhan perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Mal No.:10400-017-0912-2017 yang diputuskan pada 24/10/2023.

[2] Pada tarikh tersebut, YA Hakim Bicara telah meluluskan tuntutan Responden/Plaintif dengan mengisytiharkan seunit rumah teres dua tingkat yang beralamat di No.6, Jalan DG ¼, Taman Desa Gemilang, Kampung Sungai Pusu 53100, Gombak Selangor Darul Ehsan (selepas ini dirujuk sebagai "rumah

tersebut”) sebagai harta sepencarian pihak-pihak dengan Perayu mendapat 2/3 bahagian manakala Responden sebanyak 1/3 bahagian selepas ditolak kos-kos berkaitan.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 5/4/2003 di Kuantan, Pahang dan bercerai secara khuluk pada 21/7/2016 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dua orang anak perempuan.

[4] Pada 27/2/2002 Perayu telah membeli rumah tersebut dengan harga belian sebanyak RM150,500.00 dan deposit RM1,000.00. Rumah tersebut telah didaftarkan atas nama Perayu sahaja dan ansuran bulanan ditanggungnya sepenuhnya oleh Perayu sebanyak RM1,311.00 sebulan.

[5] Kedua-dua pihak kemudiannya memohon pembiayaan semula perumahan bagi rumah tersebut (*refinance*) daripada Malayan Building Society Berhad (MBSB) yang diluluskan pada 21/6/2010 dengan jumlah RM217,380.00. Sehubungan itu, sejak 1/7/2010 Perayu telah mula membayar ansuran bulanan antara RM1,704.00 hingga RM1,742.00 yang dijadualkan berterusan sehingga 1/7/2040.

[6] Setelah kira-kira dua tahun perceraian berlaku iaitu pada 12/1/2018 Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Perayu dengan kadar 50% bagi rumah tersebut.

[7] Selanjutnya pada 24/10/2023, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana terma yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan notis rayuan pada 26/4/2022.

ALASAN RAYUAN

[8] Merujuk kepada Rekod Rayuan pada muka surat 596-597, Perayu telah memplidkan lima (5) alasan yang saling berkait antara satu sama lain. Secara asasnya kesemua alasan ini berkisar kepada kekhilafan YA Hakim Bicara apabila memberikan kadar 1/3 bahagian kepada Responden sedangkan Responden gagal membuktikan sumbangan langsung dan tak langsungnya dalam perolehan harta yang dipertikaikan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Merujuk kepada alasan-alasan rayuan serta hujahan pihak-pihak, kami dapati hanya satu isu sahaja yang berbangkit di hadapan kami untuk diputuskan iaitu **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintah 1/3 bahagian daripada harta tersebut diberikan kepada Responden sebagai harta sepencarian pihak-pihak.**

[10] Merujuk kepada alasan penghakimannya di perenggan [36] dan [37] sebagaimana yang terdapat pada muka surat 589-590 Rekod Rayuan, YA Hakim Bicara telah memutuskan Responden berhak kepada 1/3 bahagian daripada rumah tersebut berdasarkan sumbangan tak langsungnya sebagai seorang isteri dan ibu kepada dua orang anak yang bekerja dalam menguruskan rumah tangga sepanjang 13 tahun perkahwinan dengan Perayu. YA Hakim Bicara juga telah mengambil kira sumbangan tak langsung Responden yang menggunakan namanya dalam usaha mendapatkan kelulusan pembiayaan semula perumahan.

[11] Perayu berhujah kadar 1/3 yang diberikan kepada Responden adalah terlalu tinggi dan tidak munasabah berbanding sumbangan tak langsungnya yang terlalu sedikit iaitu sebagai seorang isteri yang melahirkan dua orang anak. Berhubung dengan peranan Responden dalam menguruskan rumah tangga, Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mengiktiraf sumbangan tidak

langsung tersebut memandangkan Responden gagal membuktikannya melalui keterangan yang mencukupi. Malah, Responden sendiri telah disabitkan nusyuz oleh Mahkamah pada 6 Mac 2017.

[12] Berkenaan dengan sumbangan Responden sebagai peminjam kedua dalam pembiayaan semula pinjaman rumah tersebut pula, Perayu berhujah ia tidaklah menjadi faktor utama dalam menentukan takat sumbangan langsung atau tak langsung Responden. Sehubungan itu, Perayu berpendapat bahawa kadar yang wajar diberikan kepada Responden hanyalah sebanyak 5% sebagai mengiktiraf sumbangan tak langsungnya.

[13] Responden pula dalam hujahannya menyatakan pengorbanannya menguruskan hal ehwal keluarga dalam keadaan mempunyai kerjaya, melahirkan dua orang cahaya mata serta kesanggupan bertindak sebagai peminjam kedua merupakan pengorbanan yang tidak dapat dinafikan. Sungguhpun hanya seorang saksi dikemukakan iaitu ibunya namun dari sudut pembuktian ia sudah memadai. Berhubung dengan isu nusyuz pula, Responden menegaskan ia tidak langsung menjejaskan sumbangannya terhadap perolehan rumah tersebut.

[14] Bagi memutuskan isu ini kami telah meneliti keseluruhan rekod rayuan. Dapatan kami sepanjang perkahwinan Responden telah bekerja sebagai seorang guru di Sekolah Rendah Setiabudi, Gombak dari Ogos hingga Mac 2008 dan kemudiannya berpindah ke Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Cheras sehingga September 2015. Bermula pada Jun 2016 pula Responden telah bertugas sebagai pegawai eksekutif di bank HSBC, Kuala Lumpur sehingga Ogos 2016. Selepas itu Responden mula bertugas sebagai pensyarah di MSU, Shah Alam.

[15] Fakta ini menunjukkan Responden adalah seorang yang bekerjaya sepanjang tempoh perkahwinan dan telah tinggal bersama Perayu di rumah

kelamin yang menjadi pertikaian dalam kes ini sejak tahun 2009. Dalam keterangannya Responden memaklumkan telah memberikan sumbangan secara tak langsungnya sebagai seorang isteri dan ibu yang menguruskan rumah tangga termasuklah membantu Perayu memastikan rumah tersebut berada dalam keadaan yang baik dari sudut kebersihan dan penyelenggaraan. Responden juga pernah meletakkan jawatan sebagai guru sekitar bulan Oktober 2015 semata-mata untuk memberikan sepenuh perhatian kepada anak pertama yang menghadapi peperiksaan.

Pembuktian sumbangan tak langsung

[16] Pada hemat kami, sungguhpun fakta-fakta ini hanya disokong oleh seorang saksi sahaja iaitu ibu Responden, namun memandangkan keterangan yang diberikan adalah berdasarkan pengalaman langsung saksi terhadap kehidupan rumah tangga pihak-pihak, maka ia sudah memadai. Tambahan pula, Perayu sendiri tidak pernah menyangkal fakta bahawa mereka telah tinggal bersama dalam suatu tempoh yang panjang sepanjang perkahwinan mereka serta kerjaya Responden yang turut menyumbang kepada ekonomi keluarga.

[17] Kami turut berpandangan dari sudut *urf* dan kelaziman masyarakat, adalah hampir mustahil dalam sebuah rumah tangga yang dikurniakan dua orang cahaya mata seseorang isteri langsung tidak memberikan sumbangan dalam hal ehwal rumah tangga lebih-lebih lagi dari aspek emosi dan moral kepada suami dan anak-anak.

[18] Oleh itu, bagi isu ini kami berpuas hati bahawa Responden telah berjaya membuktikan sumbangan tak langsungnya dalam perolehan harta tersebut dan dengan itu layak untuk mendapat bahagiannya dalam harta sepencarian. Kedudukan undang-undang bagi isu ini telah mantap sebagaimana yang

diperuntukkan dalam Seksyen 122 (4) (a) dan (b) Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

“(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada **kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;**

(b) **keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,**

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu **mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah**, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.”

[19] Berhubung dengan hujahan Perayu yang mendakwa mempunyai sumbangan tak langsung yang lebih besar terutamanya dalam aspek penyelenggaraan dan kebersihan rumah tersebut, kami ingin menyatakan sekalipun ia benar, ia tidak boleh dijadikan asas untuk menafikan hak Responden terhadap harta sepencarian.

[20] Pada hemat kami, apa yang dilakukan oleh Perayu itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab asasnya sebagai seorang suami menurut hukum Syarak yang bertanggungjawab menyediakan nafkah zahir dan batin, menjaga kebajikan isteri dan anak-anak serta memastikan rumah tangga dalam keadaan teratur. Oleh itu, kami tidak bersetuju ia dianggap sebagai sumbangan tak langsung yang boleh menafikan hak isteri terhadap harta sepencarian.

[21] Kami perkukuhkan dapatan ini dengan merujuk kepada Kes **Shah Rizal Palavi Bin Muslim Lwn Nur Shahadah Binti Jamil** (Kes Rayuan Mal No:

14060-017-0004-2021). Dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di Putrajaya antara lain memberikan ulasan:

“[26] Keterangan bahawa Perayu ada sesekali membantu menjaga dan menyelenggara kerosakan rumah tersebut pada hemat kami belum cukup untuk mengatakan ia adalah suatu sumbangan secara tak langsung Perayu. Kami menyatakan **usaha-usahanya itu adalah sekadar menjalankan tanggungjawab bersama sebagai salah seorang ahli keluarga untuk memastikan kediaman tersebut berada dalam keadaan bersih dan baik....**”

Penggunaan nama Responden

[22] Selain daripada peranan Responden dalam menguruskan rumah tangga, kewajaran penggunaan namanya sebagai peminjam kedua dalam pembiayaan semula rumah tersebut pada hemat kami wajar diberi perhatian. Walaupun Responden tidak membayar ansuran bulanan secara langsung, namun penggunaan namanya telah menyumbang kepada kelulusan pembiayaan tersebut. Pada hemat kami kesanggupan Responden ini menunjukkan komitmennya dalam memastikan kelangsungan pemilikan rumah tersebut yang tidak mungkin dicapai dengan hanya menggunakan nama Perayu semata-mata.

[23] Bagi menyokong dapatan ini, kami ingin memetik ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **Ibrahim Ijang Iwn Fatimah Kasim** (Kes Rayuan Mal No. : 10000-017-0132-2019 berhubung dengan penggunaan nama yang antara lain menyatakan :

“[32] Berdasarkan ulasan mengenai wang KWSP tersebut, kami juga berpuashati menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan berbentuk kewangan daripada Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut, **walaubagaimanapun penggunaan atau peletakan nama Responden dalam geran rumah dan pembiayaan pinjaman rumah tersebut menunjukkan perolehan rumah tersebut adalah secara usaha bersama dengan Responden.**”

Sungguhpun dalam kes tersebut penggunaan nama disifatkan sebagai usaha bersama atau sumbangan secara langsung, namun ia menunjukkan betapa sumbangan sebegini wajar diberi pengiktirafan dalam menentukan kadar bahagian harta sepencarian.

[24] Kami turut berpandangan kesediaan Responden untuk meletakkan namanya dalam pembiayaan semula ini bukanlah suatu perkara yang remeh, sebaliknya ia memperlihatkan kesanggupannya untuk menanggung risiko kewangan. Sebagai peminjam, Responden terikat dengan tanggungjawab terhadap hutang bersama yang boleh memberi impak langsung kepada kedudukan kewangannya pada masa hadapan sekiranya gagal dilunaskan walaupun telah bercerai. Oleh yang demikian, kami berpandangan peranan Responden ini wajar diiktiraf sebagai sumbangan tak langsungnya ke atas perolehan rumah tersebut.

Kesan nusyuz

[25] Berhubung dengan sabitan nusyuz yang dibangkit oleh Perayu, kami berpandangan sungguhpun fakta tersebut diakui sendiri oleh Responden, namun ia tidak secara automatik menafikan haknya terhadap harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan. Prinsip asas harta sepencarian adalah untuk mengiktiraf sumbangan kedua-dua pihak sepanjang tempoh perkahwinan dalam perolehan sesuatu harta, tanpa mengambil kira faktor-faktor yang timbul selepasnya termasuklah sabitan nusyuz.

[26] Dalam konteks ini, nusyuz hanya memberi kesan kepada hak nafkah dan tidak menjejaskan hak ke atas harta sepencarian yang diperoleh sebelum timbulnya pertikaian rumah tangga. Oleh itu, walaupun Responden telah disabitkan nusyuz, ia tidak mengubah fakta bahawa rumah tersebut diperoleh semasa dalam perkahwinan dan kewujudannya sebagai aset tersebut adalah hasil daripada sumbangan pihak-pihak sama ada secara langsung atau tak langsung.

Justeru, kami berpandangan sabitan nusyuz terhadap Responden tidak boleh dijadikan asas mutlak untuk menafikan haknya ke atas harta sepencarian.

Penentuan kadar

[27] Ulasan-ulasan kami di atas menunjukkan bahawa Responden telah memberikan sumbangan tak langsung terhadap perolehan rumah tersebut berdasarkan kedudukannya sebagai isteri dan penggunaan namanya dalam pembiayaan semula rumah tersebut. Persoalannya, adakah kadar 1/3 yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara suatu kekhilafan?

[28] Berdasarkan kes-kes terdahulu, secara prinsipnya kadar pembahagian sumbangan tak langsung bagi isteri lazimnya ditetapkan pada 1/3 bagi suri rumah sepenuh masa dan 1/4 bagi isteri yang bekerja. Dalam kes **Boto lwn Jaafar [1965] 1 MLJ 98**, mahkamah memutuskan bahawa isteri yang membantu suami secara tidak langsung dalam perniagaan layak menerima 1/3 bahagian. Begitu juga dalam kes **Haminah Bee lwn Samsudin [1401H] 1 JH (2) 71**, mahkamah mengiktiraf kerja-kerja rumah yang dilakukan isteri tanpa bantuan orang gaji sebagai sumbangan yang melayakkan kadar 1/3. Sebaliknya, dalam kes **Jemaliah binti Awang lwn Nasarudin bin Yusof**, Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0113-2019, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor mengekalkan kadar 1/4 bagi isteri yang bekerja kerana beliau bukan suri rumah sepenuh masa.

[29] Dalam konteks kes ini, meskipun Responden seorang yang bekerja, namun sumbangan tak langsungnya tidak terhad kepada aspek penjagaan rumahtangga semata-mata malahan turut terlibat dalam pembiayaan semula yang memberi kesan terhadap kelangsungan pemilikan rumah tersebut. Oleh itu, kami berpendapat bahawa kadar 1/3 yang diputuskan adalah wajar dan adil.

KESIMPULAN

[30] Kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang betul apabila mengiktiraf sumbangan tak langsung Responden dan tidak terkhilaf dalam menentukan kadar yang layak diterima berdasarkan takat sumbangan yang diberikan. Oleh yang demikian, tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara dan demi keadilan suatu kos wajar diberikan kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan, rekod rayuan dan hujahan kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam kes mal no. 10400-017-0912-2017 pada 24/10/2023 **DIKEKALKAN**.
3. Perayu dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000.00

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor